

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 12 joumada II 1417 - 25 octobre 1996

139^{ème} année

N° 86

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Attribution de l'honorariat à certains magistrats des tribunaux de droit commun	2135
Détachement d'un magistrat	2135

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 24 octobre 1996, modifiant la date du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères	2135
--	------

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef d'unité	2135
------------------------------------	------

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 16 octobre 1996, fixant les frais nécessités pour l'octroi de la médaille du travail	2135
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant attribution de la médaille du travail	2136
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant attribution du prix du travailleur exemplaire aux travailleurs salariés dans les secteurs privé et public régis par le code du travail au titre de l'année 1995	2136
Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 16 octobre 1996, fixant le montant du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1995	2137

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires	2138
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés	2141
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics .	2148
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la boulangerie	2153
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination du commissaire général au sport	2161
Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur	
Nomination du directeur général de l'agence tunisienne de coopération technique	2161
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence tunisienne de coopération technique	2161
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs généraux	2161
Ministère du Commerce	
Nomination du président directeur général du centre de promotion des exportations ..	2161
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un chargé de mission	2161
Nomination des membres du conseil d'administration du centre technique de la chimie	2161
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie Franco-Tunisienne de pétrole	2161
Nomination des membres du conseil d'administration du centre technique de l'emballage et de conditionnement	2161
Ministère du Développement Economique	
Nomination du directeur général de l'institut d'économie quantitative "Ali Bach Hamba"	2162

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

HONORARIAT

Par décret n° 96-1930 du 16 octobre 1996.

L'honorariat est conféré aux magistrats ci-après admis à faire valoir leurs droits à la retraite, aux postes ci-après :

- Ahmed Hamda procureur général près la cour de cassation, procureur général honoraire près ladite cour,
- Mohamed Hammami procureur général des services judiciaires, procureur général honoraire des services judiciaires,
- Mohamed Mahjoub Triter, premier président de la cour d'appel de Monastir, premier président honoraire de ladite cour,
- Mohamed Habib Bouden, premier président de la cour d'appel de Sousse, premier président honoraire de ladite cour,
- Mohamed Marzouki Bettahar procureur général près la cour d'appel de Medenine, procureur général honoraire près ladite cour,
- Kacem Ghazzi, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour,
- Mustapha Sakhri, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour,
- Tahar Bettaieb, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour,
- Ali Sayadi, président du tribunal de première instance de Monastir, président honoraire dudit tribunal.

DETACHEMENT

Par décret n° 96-1931 du 16 octobre 1996.

Monsieur Bennour Mohamed, magistrat de deuxième grade, est détaché auprès du ministère de la jeunesse et de l'enfance pour une période n'exédant pas cinq ans à compter du 30 août 1996.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 24 octobre 1996, modifiant la date du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 93-497 du 1er mars 1993, fixant l'effectif des cadres du ministère des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du 19 juillet 1996, fixant le règlement et le programme du concours pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères, modifiant l'arrêté en date du 16 septembre 1991,

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères,

Arrête :

Article unique. - Les épreuves écrites du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères se dérouleront à Tunis le 8 novembre 1996 et jours suivants au lieu du 5 novembre 1996 et jours suivants.

Tunis, le 24 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 96-1932 du 16 octobre 1996.

Monsieur Mahmoud Chtourou, administrateur général, est chargé des fonctions de chef de l'unité de l'organisation et méthodes au ministère de l'intérieur.

En vertu de l'article trois du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, il est accordé à l'intéressé le rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 16 octobre 1996, fixant les frais nécessités par l'octroi de la médaille du travail.

Les ministres des affaires sociales et des finances,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail,

Vu le code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et spécialement la loi n° 94-29 du 21 février 1994 (notamment son article 444 nouveau),

Vu l'arrêté du 1er juillet 1989 fixant les frais nécessités par l'octroi de la médaille du travail,

Arrêtent :

Article premier. - Les frais nécessités par l'octroi de la médaille du travail sont fixés conformément au tableau ci-après :

Echelon	Type	Prix
- Exceptionnel	Médaille d'or	12,000 D
- Majeur	Médaille d'or	11,000 D
- Premier	Médaille de vermeil	10,000 D
- Deuxième	Médaille d'argent	9,000 D
- Troisième	Médaille de bronze	8,000 D

Art. 2. - L'arrêté susvisé du 1er juillet 1989 est abrogé.
Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati
Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant attribution de la médaille du travail.

Le ministre des affaires sociales,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 429 à 444,
Vu le décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993, relatif au prix du travailleur exemplaire et notamment son article 6,
Vu l'arrêté du premier ministre du 1er mai 1996, portant attribution du prix du travailleur exemplaire aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, au titre de l'année 1995,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant attribution du prix du travailleur exemplaire aux travailleurs salariés dans les secteurs privé et public régis par le code du travail, au titre de l'année 1995,

Arrête :

Article unique. - La médaille du travail échelon exceptionnel "or" est attribuée aux travailleurs bénéficiaires du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1995 et dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Liste des travailleurs bénéficiaires de la médaille du travail échelon exceptionnel "or"

Nom et prénom	Entreprise
- Mohamed Rejeb	Société "El Kimia" - Gabès - gouvernorat de Gabès
- Abderrahmane Lagha	Société tunisienne d'électricité et de gaz, district de Kebili - gouvernorat de Kebili
- Mohamed Bouzid	Société frigorifique et brasserie de Tunisie Mahdia - gouvernorat de Mahdia
- Lakdhar Boukehili	Société carrelage Chaib - Menzel Harb - gouvernorat de Monastir
- Mohamed El Hédi Ouled Nasr	Ferme pilote "AATIZAZ" - Menzel Bouzayane - gouvernorat de Sidi Bouzid
- Habiba Chouchane	Société "TWEKA" de confection - Sousse - gouvernorat de Sousse
- Ali Mehdi	Société nationale de distribution des pétroles Tunis - gouvernorat de Tunis
- Zakia Bou Allègue épouse Ben Younès	Société des chaussures "SEVIL" zone industrielle de Charguia - gouvernorat de Tunis
- Abdelkarim Boukhari	Société les carreaux de Zaghuan - gouvernorat de Zaghuan
- Ezzeddine Ben Amara	Présidence de la République
- Abdessamad Zarrai	Ministère de la justice
- Abdessalem Hammami	Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- Mohamed Salah Arfa	Ministère de la communication
- Mohamed Hédi Menzli	Ministère de l'équipement
- Brahim Habli	Ministère de l'enseignement supérieur
- Faïza Boukthir	Ministère des affaires sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant attribution du prix du travailleur exemplaire aux travailleurs salariés dans les secteurs privé et public régis par le code du travail au titre de l'année 1995.

Le ministre des affaires sociales,
Vu le décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993, relatif au prix du travailleur exemplaire,
Vu la proposition de la commission nationale instituée par l'article 3 du décret susvisé n° 93-1933 du 20 septembre 1993, consignée dans le procès verbal de sa réunion tenue le 28 mars 1996,

Arrête :

Article unique. - Le prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1995 est attribué aux travailleurs salariés dans les secteurs privé et public régis par le code du travail, dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Liste des travailleurs bénéficiaires du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1995

Nom et prénom	Entreprise
- Mohamed Rejeb	Société "El Kimia" - Gabès - gouvernorat de Gabès
- Abderrahmane Lagha	Société tunisienne d'électricité et de gaz, district de Kebili - gouvernorat de Kebili
- Mohamed Bouzid	Société frigorifique et brasserie de Tunisie Mahdia - gouvernorat de Mahdia
- Lakdhar Boukehili	Société carrelage Chaib - Menzel Harb - gouvernorat de Monastir
- Mohamed El Hédi Ouled Nasr	Ferme pilote "AATIZAZ" - Menzel Bouzayane - gouvernorat de Sidi Bouzid
- Habiba Chouchane	Société "TWEKA" de confection - Sousse - gouvernorat de Sousse
- Ali Mehdi	Société nationale de distribution des pétroles Tunis - gouvernorat de Tunis
- Zakia Bou Allègue épouse Ben Younès	Société des chaussures "SEVIL" zone industrielle de Charguia - gouvernorat de Tunis
- Abdelkarim Boukhari	Société les carreaux de Zaghuan - gouvernorat de Zaghuan

Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 16 octobre 1996, fixant le montant du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1995.

Les ministres des affaires sociales et des finances,

Vu le décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993, relatif au prix du travailleur exemplaire et notamment son article 3,

Vu la proposition de la commission nationale instituée par l'article 3 du décret susvisé n° 93-1933 du 20 septembre 1993, consignée dans le procès verbal de sa réunion tenue le 28 mars 1996,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 1er mai 1996, portant attribution du prix du travailleur exemplaire aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif au titre de l'année 1995,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant attribution du prix du travailleur exemplaire aux

travailleurs salariés dans les secteurs privé et public régis par le code du travail au titre de l'année 1995,

Arrêtent :

Article unique. - Le montant du prix du travailleur exemplaire est fixé à 1250 dinars pour chacun des travailleurs bénéficiaires de ce prix en vertu des deux arrêtés susvisés.

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Liste fixant le montant du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1995

Nom et prénom	Entreprise	Montant
- Mohamed Rejeb	Société "El Kimia" - Gabès	1250 D
- Abderrahmane Lagha	Société tunisienne d'électricité et de gaz, district de Kebili	1250 D
- Mohamed Bouzid	Société frigorifique et brasserie de Tunisie Mahdia - gouvernorat de Mahdia	1250 D
- Lakdhar Boukehili	Société carrelage Chaib - Menzel Harb - gouvernorat de Monastir	1250 D
- Mohamed El Hédi Ouled Nasr	Ferme pilote "AATIZAZ" - Menzel Bouzayane - gouvernorat de Sidi Bouzid	1250 D
- Habiba Chouchane	Société "TWEKA" de confection - Sousse - gouvernorat de Sousse	1250 D
- Ali Mehdi	Société nationale de distribution des pétroles Tunis - gouvernorat de Tunis	1250 D
- Zakia Bou Allègue épouse Ben Younès	Société des chaussures "SEVIL" zone industrielle de Charguia, gouvernorat de Tunis	1250 D
- Abdelkarim Boukhari	Société les carreaux de Zaghouan - gouvernorat de Zaghouan	1250 D
- Ezzeddine Ben Amara	Présidence de la République	1250 D
- Abdessamad Zarrai	Ministère de la justice	1250 D
- Abdessalem Hammami	Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire	1250 D
- Mohamed Salah Arfa	Ministère de la communication	1250 D
- Mohamed Hédi Menzli	Ministère de l'équipement	1250 D
- Brahim Habli	Ministère de l'enseignement supérieur	1250 D
- Faïza Boukthir	Ministère des affaires sociales	1250 D

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 27 juillet 1977, portant agrément de la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires,

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 16 mars 1983,

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 11 janvier 1991, portant agrément de l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 26 décembre 1990,

Vu l'arrêté du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à ladite convention signé le 11 juin 1993,

Vu la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires, signée le 25 mai 1977 et révisée par les avenants susvisés,

Arrête :

Article premier. - L'avenant n° 5 à la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires, signé le 24 septembre 1996 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale susvisée.

Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 5

à la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA),

- les chambres syndicales des cafés, bars, restaurants et débits de boissons,

d'une part,

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT),

- la fédération générale de l'alimentation et du tourisme,

d'autre part,

Vu la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires signée le 25 mai 1977, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1977 et publiée au JORT n° 63 du 30 septembre 1977,

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 16 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 avril 1983 et publié au JORT n° 43 du 10 juin 1983,

Vu l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n° 20 du 21 mars 1989,

Vu l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 26 décembre 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 11 janvier 1991 et publié au JORT n° 7 du 25 janvier 1991,

Vu l'avenant n° 4 à ladite convention signé le 11 juin 1993, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993 et publié au JORT n° 60 du 13 août 1993,

Vu l'accord cadre relatif à la révision des conventions collectives conclu le 2 avril 1996 entre l'UGTT et l'UTICA,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. - Les articles 8, 16, 20 et 50 de la convention collective susvisée sont modifiés comme suit :

Art. 8. (nouveau) - Représentation du personnel dans les entreprises : commission consultative d'entreprise et délégués du personnel.

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par les dispositions du code du travail et du décret n° 95-30 du 9 janvier 1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission consultative d'entreprise et des délégués du personnel sont fixées conformément aux dispositions du décret précité et aux dispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, le syndicat de l'entreprise.

Les candidatures pour être membres à la commission sont présentées directement par les travailleurs. Le syndicat de l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats, dans ce cas l'un des deux membres représentant le personnel au bureau électoral appartient à ce syndicat.

Art. 16. (nouveau) - délai - congé

Si l'une des parties a l'intention de mettre fin au contrat de travail, elle doit informer l'autre partie par lettre recommandée un mois avant la rupture du contrat et ce conformément aux dispositions de l'article 14 bis du code du travail.

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui prend l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir.

Toutefois, il ne sera pas tenu compte du délai-congé si la rupture du contrat est motivée par un cas de force majeure.

Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.

Art. 20. (nouveau) - Démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur avec signature légalisée marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par l'article 16 de la présente convention ou par les accords particuliers compte non tenu du droit au congé payé.

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur. Il doit, dans ce cas, satisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

Art. 50. (nouveau) - Indemnité de transport

L'employeur a, selon le cas, la possibilité soit d'assurer le transport de son personnel par ses propres moyens, soit de le loger près du lieu du travail, soit de lui rembourser les frais de transport.

Les frais de transport sont fixés selon la catégorie professionnelle du travailleur comme suit :

- les travailleurs des catégories 1 et 2 perçoivent une indemnité fixée à onze dinars par mois de travail effectif. Toutefois, cette indemnité est portée à treize dinars par mois lorsque le travailleur concerné est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent,

- les travailleurs des catégories 3, 4, 5 et 6 perçoivent une indemnité fixée à dix dinars par mois de travail effectif,

- les travailleurs des catégories 7 et 8 perçoivent une indemnité fixée à huit dinars par mois de travail effectif.

Les montants sus-indiqués s'appliquent à compter du 1er juillet 1997 et comprennent les montants prévus par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982 modifié par le décret n° 86-691 du 19 juillet 1986.

(Les montants prévus à l'avenant n° 4 demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 1997).

Article deux - Il est ajouté aux dispositions de cette convention l'article suivant :

Art. 5. : Contrat de travail à durée déterminée

1 - Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.

2 - Les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée indéterminée sont soumis pour ce qui est de la période d'essai et de la titularisation aux dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables.

3 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs,

- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail,

- le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu,

- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des déficiences dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise,

- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.

4 - Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements, tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.

5 - Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.

Article trois - Les expressions "comité d'entreprise" et "commission consultative paritaire" sont remplacées par l'expression "commission consultative d'entreprise" et l'expression "comité d'hygiène et de sécurité" est remplacée par l'expression "comité de santé et de sécurité au travail" et ce dans tous les articles de la convention où figurent ces expressions.

Article quatre - Sont abrogées les dispositions des articles 39, 40, 41 et 42 de cette convention.

Article cinq - Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- la grille n° 1 : à compter du 1er juillet 1996

- la grille n° 2 : à compter du 1er juillet 1997

- la grille n° 3 : à compter du 1er juillet 1998.

Article six - Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 1996 sous réserve des dispositions des articles premier et cinq ci-dessus.

Tunis, le 24 septembre 1996.

Pour les organisations syndicales
des travailleurs
le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail

Signé : Ismail Sahbani
Le secrétaire général de la
fédération générale de l'alimentation
et du tourisme

Signé : Younès Chehidi

Pour les organisations syndicales
des employeurs
le président de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat

Signé : Hédi Jilani
Pour les chambres syndicales
des cafés, bars, restaurants et
débits de boissons

Signé : Abderrazak Braham

GRILLE DES SALAIRES N°1
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1996

ECHELON	RECRUT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DUREE DANS L'ECHELON	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Jusqu'à
ANCIENNETE	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	la retraite
CATEGORIE													
1	251725	255918	259106	262295	265483	268671	271864	275053	278241	283929	287118	290311	293499
2	241456	247912	250868	253824	256780	259736	262692	265649	268605	271561	274517	279973	282929
3	229287	232011	237230	239954	242678	245402	248125	250844	253568	256292	259016	261740	264459
4	217102	219589	222080	224567	229559	232046	234532	237024	239511	242002	244489	246976	249467
5	205344	207256	209748	212235	214722	217208	219695	222188	226794	229234	231488	233743	236002
6	196726	197265	197822	198351	201232	203431	205630	207830	210029	212228	214427	219126	221326
7	186110	186637	187164	187692	188217	188748	189462	191504	193420	195335	197250	199160	201075
8	172032	179526	180020	180514	180994	181487	181975	182464	182958	183473	184053	185708	187391

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES N°2
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1997

ECHELON	RECRUT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DUREE DANS L'ECHELON	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Jusqu'à
ANCIENNETE	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	la retraite
CATEGORIE													
1	264725	267918	271106	274295	277483	280671	283864	287053	290241	295929	299118	302311	305499
2	254456	259912	262868	265824	268780	271736	274692	277649	280605	283561	286517	291973	294929
3	241287	244011	249230	251954	254678	257402	260125	262844	265568	268292	271016	273740	276459
4	227102	229589	232080	234567	239559	242046	244532	247024	249511	252002	254489	256976	259467
5	215344	217256	219748	222235	224722	227208	229695	232188	236794	239234	241488	243743	246002
6	206726	207265	207822	208351	211232	213431	215630	217830	220029	222228	224427	229126	231326
7	194110	194637	195164	195692	196217	196748	197462	199504	201420	203335	205250	207160	209075
8	180032	187526	188020	188514	188994	189487	189975	190464	190958	191473	192053	193708	195391

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES N°3
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1998

ECHELON	RECRUT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DUREE DANS L'ECHELON	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Jusqu'à
ANCIENNETE	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	la retraite
CATEGORIE													
1	276725	279918	283106	286295	289483	292671	295864	299053	302241	307929	311118	314311	317499
2	266456	271912	274868	277824	280780	283736	286692	289649	292605	295561	298517	303973	306929
3	253287	256011	261230	263954	266678	269402	272125	274844	277568	280292	283016	285740	288459
4	237102	239589	242080	244567	249559	252046	254532	257024	259511	262002	264489	266976	269467
5	225344	227256	229748	232235	234722	237208	239695	242188	246794	249234	251488	253743	256002
6	216726	217265	217822	218351	221232	223431	225630	227830	230029	232228	234427	239126	241326
7	202110	202637	203164	203692	204217	204748	205462	207504	209420	211335	213250	215160	217075
8	188032	195526	196020	196514	196994	197487	197975	198464	198958	199473	200053	201708	203391

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 12 mars 1975, portant agrément de la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés,

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à ladite convention signé le 8 mars 1983,

Vu l'arrêté du 11 mars 1991, portant agrément de l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 30 janvier 1991,

Vu l'arrêté du 10 janvier 1994, portant agrément de l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 15 décembre 1993,

Vu la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés, signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants susvisés,

Arrête :

Article premier. - L'avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés, signé le 24 septembre 1996 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale susvisée.

Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Avenant n° 4

à la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA),

- la chambre syndicale des sociétés de distribution des produits pétroliers,

- la chambre syndicale des sociétés de distribution du gaz,

d'une part,

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT),

- la fédération générale de la pétrochimie,

d'autre part,

Vu la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés en Tunisie signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 12 mars 1975 et publiée au JORT n° 21 du 28 mars 1975,

Vu l'avenant n° 1 à ladite convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n° 33 du 29 avril 1983,

Vu l'accord relatif à l'augmentation annuelle des salaires dans le secteur du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés signé le 27 octobre 1988,

Vu l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 30 janvier 1991, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 11 mars 1991 et publié au JORT n° 20 du 19-22 mars 1991,

Vu l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 15 décembre 1993, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 10 janvier 1994 et publié au JORT n° 7 du 25 janvier 1994,

Vu l'accord cadre relatif à la révision des conventions collectives conclu le 2 avril 1996 entre l'UGTT et l'UTICA,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. - Les articles 1, 7, 10, 16, 20, 27, 41, 43 et 44 de la convention collective susvisée sont modifiés comme suit :

Art. 1. (nouveau) - champ d'application

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes occupés d'une façon permanente dans le secteur du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés.

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou saisonniers.

Les dispositions de la présente convention sont étendues aux travailleurs des entreprises Esso Lubrifiants, Shell Lubrifiants, Nord Gaz et Sud Gaz bien que ces entreprises ne pratiquent pas l'activité de distribution et du commerce de pétrole et ses dérivés et compte tenu de la nature de leur activité.

Art. 7. (nouveau) - Représentation du personnel dans les entreprises : commission consultative d'entreprise et délégués du personnel.

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par les dispositions du code du travail et du décret n° 95-30 du 9 janvier 1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission consultative d'entreprise et des délégués du personnel sont fixées conformément aux dispositions du décret précité et aux dispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, le syndicat de l'entreprise.

Les candidatures pour être membres à la commission sont présentées directement par les travailleurs. Le syndicat de l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats, dans ce cas, l'un des deux membres représentant le personnel au bureau électoral appartient à ce syndicat.

Les nouveaux membres de la commission consultative d'entreprise et les délégués du personnel peuvent bénéficier d'un stage de formation en droit social organisé par n'importe quel organisme dûment habilité à cet effet sans que la période de stage ne dépasse trois jours, les frais du stage sont à la charge de l'employeur. Le membre de la commission ou le délégué du personnel ne peut bénéficier de cette formation plus d'une fois même s'il est réélu d'une façon régulière.

Art. 10. (nouveau) - Embauchage

Est ajouté à la fin de l'article le paragraphe suivant :

Le travailleur est tenu au moment de son embauchage de communiquer son adresse exacte. En cas de changement de cette adresse, il doit sans délai en aviser l'employeur.

Art. 16. (nouveau) - Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels.

Les employeurs s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation et l'amélioration des connaissances dans la profession.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage, et mettra tout en œuvre pour

permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus bénéfiques, efficaces et adaptés, en collaboration avec la commission consultative d'entreprise.

Art. 20. (nouveau) - Travail de nuit

Dans le cas où l'employeur fait appel à un salarié pour accomplir un travail exceptionnel la nuit, de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin, les heures normales effectuées seront majorées de 50%.

Art. 27. (nouveau) - Congés de maladie

Est ajouté à la fin de l'article le paragraphe suivant :

En cas d'absences répétées pour cause de maladie, l'employeur peut soumettre le travailleur concerné à l'examen du médecin de l'entreprise.

Art. 41. (nouveau) - Tenues de travail et de protection

Est ajouté à la fin de l'article le paragraphe suivant :

Les tenues de travail sont distribuées avant le 1er mai de chaque année.

Art. 43. (nouveau) - Prime de transport

Tous les travailleurs bénéficient d'une prime forfaitaire de transport de 15 dinars par mois.

Art. 44 (nouveau) - Avantages divers

1) Indemnité de treizième mois :

Il sera servi à tout travailleur permanent une gratification annuelle égale à un mois de salaire de base augmenté de l'indemnité de transport, de l'indemnité de présence et de l'indemnité d'ancienneté payable au 31 décembre de chaque année.

2) Indemnité de caisse :

Cette indemnité est attribuée mensuellement aux chauffeurs à raison de 7 dinars et aux caissiers à raison de 15 dinars.

3) Secours-décès :

En cas de décès d'un travailleur, ses héritiers (veuve et enfants à charge) perçoivent de l'entreprise un secours-décès égal à trois mois de salaire du défunt, en majorant ce montant d'une demi-mensualité pour chaque enfant à charge à concurrence de 4 enfants.

4) L'expression "indemnité de salissure" est remplacée par l'expression "indemnité de propreté".

5) Sans changement

6) Indemnité de responsabilité :

Le montant de l'indemnité de responsabilité est fixé pour les catégories ci-après comme suit :

- chef de service 50 dinars/mois
- sous-directeur 80 dinars/mois
- sous-directeur principal 100 dinars/mois
- directeur 125 dinars/mois

7) Indemnité de scolarité :

Il est alloué à tout travailleur une indemnité de scolarité pour chaque enfant scolarisé et ce à l'occasion de la rentrée scolaire.

Le montant de cette indemnité est fixé comme suit :

- enseignement primaire : 10 dinars
- enseignement secondaire : 20 dinars
- enseignement supérieur : 30 dinars (dans la limite de 4 années d'études).

8) Sans changement

9) Sans changement

10) Sans changement

11) Indemnité de standariste : Il est alloué aux standaristes une indemnité d'un montant de cinq (5) dinars par mois.

Article deux - Est ajouté à la convention collective susvisée l'article suivant :

Art. 1. bis - Contrat de travail à durée déterminée

1 - le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée,

2 - les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée indéterminée sont soumis pour ce qui est de la période d'essai et de la titularisation aux dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables,

3 - le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs,

- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail,

- le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu,

- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des déficiences dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise,

- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée,

4 - le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements, tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai, le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.

5 - les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.

Article trois - Est abrogé l'article 8 de la convention collective susvisée.

Article quatre - Les expressions "comité d'entreprise" et "commission consultative paritaire" sont remplacées par l'expression "commission consultative d'entreprise" et l'expression "comité d'hygiène et de sécurité" est remplacée par l'expression "comité de santé et de sécurité au travail" et ce dans tous les articles de la convention où figurent ces expressions.

Article cinq - La classification professionnelle prévue à la convention collective susvisée est remplacée par la classification annexée au présent avenant.

Article six - Il est octroyé à toutes les catégories de travailleurs des augmentations mensuelles de salaires durant trois années selon les montants et les dates cités au tableau suivant :

Catégories professionnelles	A partir du 1er janvier 1996	A partir du 1er janvier 1997	A partir du 1er janvier 1998
Catégorie I	30 dinars	30 dinars	30 dinars
Catégorie II	34 dinars	34 dinars	34 dinars
Catégorie III	43 dinars	43 dinars	43 dinars
Catégorie IV	46 dinars	46 dinars	46 dinars
Catégorie V	47 dinars	47 dinars	47 dinars

Article sept - Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- grille n° 1 : à partir du 1er janvier 1996
- grille n° 2 : à partir du 1er janvier 1997
- grille n° 3 : à partir du 1er janvier 1998.

Article huit - Les augmentations de salaires prévues au présent avenant ne sont pas cumulables avec celles résultant de l'application de l'accord du 27 octobre 1988 susvisé.

Article neuf - Les parties concernées s'emploient à conclure un accord relatif au fonds social sous réserve de l'approbation de cet accord par le ministère des affaires sociales.

Les deux parties s'engagent à se conformer à la législation en vigueur concernant le pourcentage des bénéfices consacré au financement du fonds, le régime fiscal applicable à ce fonds et toute autre question.

Les avantages du fonds social ne s'appliquent aux entreprises Nord Gaz, Sud Gaz, Shell Lubrifiants et Esso Lubrifiants qu'après la régularisation de la situation légale et fiscale de ces entreprises.

Le recours à un fonds commun n'aura lieu qu'en cas d'accord expresse entre toutes les parties concernées et compte tenu des accords conclus antérieurement à cet effet.

En cas de règlement de ces questions et de l'établissement d'un accord définitif en la matière, celui-ci prendra la forme d'un protocole qui sera annexé à la convention collective nationale du commerce et de la distribution du pétrole et de tous ses dérivés.

Article dix - Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er janvier 1996 sous réserve des dispositions des articles six et sept ci-dessus.

Tunis, le 24 septembre 1996.

Pour les organisations syndicales des employeurs	Pour les organisations syndicales des travailleurs
le président de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat	le secrétaire général de l'union générale tunisienne du travail
Signé : Hédi Jilani	Signé : Ismaïl Sahbani
Le président de la chambre syndicale des sociétés de distribution des produits pétroliers	Le secrétaire général de la fédération générale de la pétrochimie
Signé : Hamouda Douaji	Signé : Abdelaziz Zouari
Le président de la chambre syndicale des sociétés de distribution du gaz	
Signé : Mohamed Ben Abdallah	

APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996

N°1													
DUREE DANS L'ECHELON													
ECHELON													
CATEGORIE 1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
MANOEUVRE	285,000	291,000	297,000	303,000	309,000	315,000	321,000	327,000	333,000	339,000	345,000	351,000	357,000
MANOEUVRE QUALIFIE	298,000	304,250	310,500	316,750	323,000	329,250	335,500	341,750	348,000	354,250	360,500	366,750	373,000
MANOEUVRE H QUALIFIE	317,500	324,300	331,100	337,900	344,700	351,500	358,300	365,100	371,900	378,700	385,500	392,300	399,100
CATEGORIE 2													
OUVRIER	360,800	368,500	376,200	383,900	391,600	399,300	407,000	414,700	422,400	430,100	437,800	445,500	453,200
OUVRIER QUALIFIE	378,200	386,500	394,800	403,100	411,400	419,700	428,000	436,300	444,600	452,900	461,200	469,500	477,800
OUVRIER HAUT QUALIF	402,200	411,200	420,200	429,200	438,200	447,200	456,200	465,200	474,200	483,200	492,200	501,200	510,200
CATEGORIE 3													
EMPLOYE	428,000	437,000	446,000	455,000	464,000	473,000	482,000	491,000	500,000	509,000	518,000	527,000	536,000
EMPLOYE QUALIFIE	503,000	514,200	525,400	536,600	547,800	559,000	570,200	581,400	592,600	603,800	615,000	626,200	637,400
CATEGORIE 4													
EMPLOYE HAUT QUALIF	610,000	625,000	640,000	655,000	670,000	685,000	700,000	715,000	730,000	745,000	760,000	775,000	790,000
EMPLOYE PRINCIPAL	694,000	712,000	730,000	748,000	766,000	784,000	802,000	820,000	838,000	856,000	874,000	892,000	910,000
CATEGORIE 5													
EMPLOYE SUPERIEUR	897,000	929,500	962,000	994,500	1,027,000	1,059,500	1,092,000	1,124,500	1,157,000	1,189,500	1,222,000	1,254,500	1,287,000
SOUS DIRECTEUR	903,000	928,500	954,000	979,500	1,005,000	1,030,500	1,056,000	1,081,500	1,107,000	1,132,500	1,158,000	1,183,500	1,209,000
SOUS DIRECTEUR PRINC	957,000	984,750	1,012,500	1,040,250	1,068,000	1,095,750	1,123,500	1,151,250	1,179,000	1,206,750	1,234,500	1,262,250	1,290,000
DIRECTEUR	1,011,000	1,041,000	1,071,000	1,101,000	1,131,000	1,161,000	1,191,000	1,221,000	1,251,000	1,281,000	1,311,000	1,341,000	1,371,000

SONT COMPRIS DANS CETTE GRILLE :

- L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET N° 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

- LES MAJORATIONS DE SALAIRES AU TITRE DES ANNEES 1996, 1997 ET 1998 PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT N° 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE

Nº 2

ONT COMPRIS DANS CETTE ORILLE :

1. L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

LES MAJORATIONS DE SALAIRES AU TITRE DES ANNEES 1996, 1997 ET 1998 PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT N° 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE

GRILLE DES SALAIRES

APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1998

N°3

DUREE DANS L'ECHOLON	N°3												
	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
ECHOLON	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CATEGORIE 1													
MANOEUVRE	345,000	351,000	357,000	363,000	369,000	375,000	381,000	387,000	393,000	399,000	405,000	411,000	417,000
MANOEUVRE QUALIFIE	358,000	364,250	370,500	376,750	383,000	389,250	395,500	401,750	408,000	414,250	420,500	426,750	433,000
MANOEUVRE H. QUALIFIE	377,500	384,300	391,100	397,900	404,700	411,500	418,300	425,100	431,900	438,700	445,500	452,300	459,100
CATEGORIE 2													
OUVRIER	428,800	436,500	444,200	451,900	459,600	467,300	475,000	482,700	490,400	498,100	505,800	513,500	521,200
OUVRIER QUALIFIE	446,200	454,500	462,800	471,100	479,400	487,700	496,000	504,300	512,600	520,900	529,200	537,500	545,800
OUVRIER HAUT. QUALIF.	470,200	479,200	488,200	497,200	506,200	515,200	524,200	533,200	542,200	551,200	560,200	569,200	578,200
CATEGORIE 3													
EMPLOYE	514,000	523,000	532,000	541,000	550,000	559,000	568,000	577,000	586,000	595,000	604,000	613,000	622,000
EMPLOYE QUALIFIE	589,000	600,700	611,400	622,600	633,800	645,000	656,200	667,400	678,600	689,800	701,000	712,200	723,400
CATEGORIE 4													
EMPLOYE HAUT. QUALIF.	702,000	717,000	732,000	747,000	762,000	777,000	792,000	807,000	822,000	837,000	852,000	867,000	882,000
EMPLOYE PRINCIPAL	786,000	804,000	822,000	840,000	858,000	876,000	894,000	912,000	930,000	948,000	966,000	984,000	1,002,000
CATEGORIE 5													
EMPLOYE SUPERIEUR	901,000	923,500	946,000	968,500	991,000	1,013,500	1,036,000	1,058,500	1,081,000	1,103,500	1,126,000	1,148,500	1,171,000
SOUS DIRECTEUR	997,000	1,022,500	1,048,000	1,073,500	1,099,000	1,124,500	1,150,000	1,175,500	1,201,000	1,226,500	1,252,000	1,277,500	1,303,000
SOUS DIRECTEUR PRINC.	1,051,000	1,078,750	1,106,500	1,134,250	1,162,000	1,189,750	1,217,500	1,245,250	1,273,000	1,300,750	1,328,500	1,356,250	1,384,000
DIRECTEUR	1,105,000	1,135,000	1,165,000	1,195,000	1,225,000	1,255,000	1,285,000	1,315,000	1,345,000	1,375,000	1,405,000	1,435,000	1,465,000

SONT COMPRISES DANS CETTE GRILLE :

- L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982
- LES MAJORATIONS DE SALAIRES AU TITRE DES ANNEES 1996, 1997 ET 1998 PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT N° 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE

Classification professionnelle

- 1 - Manœuvres
 - a) manœuvre manutentionnaire
 - b) manœuvre qualifié
 - convoyeur
 - veilleur de nuit sans rondes
 - jaugeur remplisseur
 - laveur
 - manœuvre chargé du nettoyage, bouchonnage, capsulage
 - manœuvre chargé du triage et de la vérification des bouteilles de gaz
 - c) manœuvre hautement qualifié
 - convoyeur qualifié
 - aide installateur gaz
 - peintre
 - manœuvre qualifié chargé du remplissage
 - dépanneur de véhicules
- 2 - Ouvriers
 - d) ouvrier
 - chauffeur 1er degré (2 ans)
 - peintre qualifié
 - conducteur de chariot élévateur
 - ouvrier chargé du triage et de la vérification
 - dépanneur de véhicules qualifié
 - veilleur de nuit avec rondes
 - e) ouvrier qualifié
 - conducteur de chariot élévateur qualifié
 - chauffeur 2ème degré (plus de 2 ans)
 - soudeur
 - monteur pompe
 - fabricant
 - conducteur de chaudière
 - contrôleur portier
 - ravitailleur aéronef
 - mécanicien
 - f) ouvrier hautement qualifié
 - contrôleur portier qualifié
 - ravitailleur aéronef qualifié
 - mécanicien qualifié
 - chauffeur camion citerne gaz vrac (1er degré)
 - chauffeur camion citerne gaz vrac (2ème degré)
 - soudeur qualifié
 - monteur pompe qualifié
 - installateur gaz qualifié
- 3 - Employés :
 - a) employé
 - coursier
 - employé de bureau

- standariste
- chauffeur de direction
- agent encaisseur
- réceptionniste
- aide-laborantin
- aide-magasinier
- b) employé qualifié
 - aide-comptable
 - laborantin
 - répartiteur (dispatcheur)
 - secrétaire-sténo
 - aide-programmeur
 - employé commercial
 - contremaître qualifié
 - magasinier
 - caissier
- c) employé hautement qualifié
 - laborantin qualifié
 - analyste-programmeur
 - attaché commercial
 - agent technique
 - chef de dépôt secondaire
 - dessinateur
 - comptable
 - secrétaire de direction
 - assistant social
 - contremaître principal
- d) employé principal
 - ingénieur
 - attaché commercial principal
 - chef de section
 - chef de dépôt
 - agent technique principal
 - comptable principal
 - analyste-programmeur principal
- e) employé supérieur
 - chef de service
 - chef d'installation principal
 - chef comptable
 - chef d'usine
- f) sous-directeur
- g) sous-directeur principal
- h) directeur.

Remarque : Les dispositions relatives à la définition des emplois demeurent sans changement sous réserve du remplacement des dénominations des emplois suivants :

- la dénomination "manœuvre spécialisé" est remplacée par "manœuvre qualifié",
- la dénomination "demi-ouvrier" est remplacée par "manœuvre hautement qualifié".

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 12 mars 1975, portant agrément de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics,

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à ladite convention signé le 8 mars 1983,

Vu l'arrêté du 10 août 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 12 juillet 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à ladite convention signé le 12 août 1993,

Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants susvisés,

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 5 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, signé le 24 septembre 1996 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale susvisée.

Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**Avenant n° 5 à la convention nationale
du bâtiment et des travaux publics**

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA),

- la fédération nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics,

d'une part,

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT),

- la fédération générale du bâtiment et du bois,

d'autre part,

Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 12 mars 1975 et publiée au JORT n° 18 du 14 mars 1975,

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n° 38 du 20 mai 1983,

Vu l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 12 juillet 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 10 août 1989 et publié au JORT n° 58 du 29 août 1989,

Vu l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n° 54 des 21 et 24 août 1990,

Vu l'avenant n° 4 à ladite convention signé le 12 août 1993, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993 et publié au J.O.R.T n° 69 du 14 septembre 1993,

Vu l'accord cadre relatif à la révision des conventions collectives, conclu le 2 avril 1996 entre l'UGTT et l'UTICA,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. - Les articles 6, 15 et 55 de la convention collective susvisée sont modifiés comme suit :

Art. 6. (nouveau) - Représentation du personnel dans les entreprises : commission consultative d'entreprise et délégués du personnel.

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par les dispositions du code du travail et du décret n° 95-30 du 9 janvier 1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission consultative d'entreprise et des délégués du personnel sont fixées conformément aux dispositions du décret précité et aux dispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, le syndicat de l'entreprise.

Les candidatures pour être membres à la commission sont présentées directement par les travailleurs. Le syndicat de l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats, dans ce cas l'un des deux membres représentant le personnel au bureau électoral appartient à ce syndicat.

Art. 15. (nouveau) : Délai de préavis :

Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat.

Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant toute la deuxième moitié de la durée de préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.

En cas d'inobservation du délai de préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du préavis ou à la période du préavis restant à courir.

Art. 55. (nouveau) : Contrat de travail à durée déterminée (les travailleurs occasionnels) :

1 - le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée,

2 - les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée indéterminée sont soumis pour ce qui est de la période d'essai et de la titularisation aux dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables,

3 - le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs,

- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail,

- le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu,

- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défauts dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise,

- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, à des contrats à durée indéterminée.

4 - Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements, tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.

5 - Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.

6 - Tout travailleur recruté pour effectuer un travail déterminé dans un chantier est considéré comme un travailleur occasionnel (ou recruté par contrat à durée déterminée).

L'employeur est tenu d'informer par écrit le travailleur occasionnel dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de son embauche de la catégorie professionnelle dans la quelle il sera affecté et du salaire et de tous les avantages correspondants.

Le préavis de rupture du travail au chantier est fixé à huit jours de travail effectif. Pendant cette période, le travailleur occasionnel

sera autorisé à s'absenter quotidiennement pendant trois heures pour lui permettre de trouver un nouvel emploi.

Le travailleur pourra bénéficier de ces heures groupées soit 24 heures.

L'employeur est tenu de délivrer au travailleur au moment où il quitte le chantier un certificat de travail indiquant notamment :

- la catégorie professionnelle

- le dernier salaire

- la durée de travail dans le chantier.

Article deux - Les articles 38, 39, 40 et 41 de cette convention sont abrogés.

Article trois - Les expressions "comité d'entreprise" et "commission consultative paritaire" sont remplacées par l'expression "commission consultative d'entreprise" et l'expression "comité d'hygiène et de sécurité" est remplacée par l'expression "comité de santé et de sécurité au travail" et ce dans tous les articles de la convention où figurent ces expressions.

Article quatre - Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- les grilles n° 1 et n° 2 : à compter du 1er mai 1996,

- les grilles n° 3 et n° 4 : à compter du 1er mai 1997,

- les grilles n° 5 et n° 6 : à compter du 1er mai 1998.

Article cinq - Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1996, sous réserve des dispositions de l'article quatre ci-dessus.

Tunis, le 24 septembre 1996.

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Générale de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : Ismail Sahbani

Le secrétaire Générale de la
Fédération Générale du Bâtiment
et du Bois

Signé : Hassen Chebil

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'artisanat

Signé Hédi Jilani

Le Président de la Fédération
Nationale des Entrepreneurs
du Bâtiment et des travaux Publics

Signé Jilani Attia

GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1996

№1

CATEGORIES	Salaire horaire
1 Manoeuvre ordinaire	862
2 Manoeuvre spécialisé	896
3 Aide ouvrier	929
4 Ouvrier qualifié 1er Cat.	968
5 Ouvrier qualifié 2ème Cat.	1013
6 Ouvrier hautement qualifié	1062
7 Chef d'équipe : 1er échelon	1212
: 2em échelon	1245
: 3em échelon	1285

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE
INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE A TRAITEMENT MENSUEL
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1996**

Nº2

N°2											
ANCIENNETE	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24 & +
ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	174032	181487	181919	182351	182784	183216	183649	184081	184513	184946	185395
2	183546	184012	184477	184943	185409	185874	186340	186805	187271	187737	189353
3	190824	191366	191909	192451	192994	193537	195297	197158	199019	200880	202740
4	197857	198474	199091	200734	202843	204952	207061	209170	211279	213388	217997
5	205949	208312	210674	213036	215398	217760	220122	224985	227329	229476	231623
6	217124	219594	222032	224533	229502	231972	234441	236911	239380	241850	244319
7	258279	261500	264721	267942	271164	274385	277606	283327	286548	289769	292990
8	268661	272917	276449	279982	283515	287048	290581	294114	297647	301180	304712
9	280683	284555	288427	292299	296172	300044	303916	307788	311660	315532	319404
10	285011	289097	293184	297271	301358	305444	309531	313618	317705	321792	328378
11	290305	294607	298908	303210	307511	311813	316114	320416	324718	331519	335821
12	294540	299050	303559	308069	312578	317088	321597	328607	333117	337626	342136
13	300982	305814	310646	315477	320309	325141	332472	337304	342136	346967	351799
14	327941	333095	338248	343402	351056	356220	361363	366517	371671	376825	381978
15	371844	380035	385725	391416	397106	402797	408488	414178	419869	425559	431250
16	386188	392416	398643	404871	411098	417326	423553	429780	436008	442235	448463
17	427958	434722	441486	448251	455015	461779	468543	475308	482072	488836	495601
18	453726	461779	469832	477884	485937	493990	502043	510095	518148	526201	534254
19	506970	516633	526296	535960	545623	555286	564949	574613	584276	593939	603602

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTEE PAR LE DECRET N° 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

7

1

1

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1998

No5

CATEGORIES	Salaire horaire
1 Manoeuvre ordinaire	950
2 Manoeuvre spécialisée	984
3 Aide ouvrier	1027
4 Ouvrier qualifié 1er Cat.	1066
5 Ouvrier qualifié 2ème Cat.	1115
6 Ouvrier hautement qualifié	1168
7 Chef d'équipe : 1er échelon	1338
: 2em échelon	1381
: 3em échelon	1431

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE.
INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

ET TECHNIQUE A TRAITEMENT MENSUEL

N°6

ANCIENNETE	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24 & +
ECHILON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	192032	199487	199919	200351	200784	201216	201649	202081	202513	202946	203395
2	202546	203012	203477	203943	204409	204874	205340	205805	206271	206737	208355
3	210824	211366	211909	212451	212994	213537	215297	217158	219019	220880	222740
4	217857	218474	219091	220734	222343	224952	227061	229170	231279	233388	237997
5	226949	229312	231674	234036	236398	238760	241122	245985	248329	250476	256223
6	239124	241594	244032	246533	251502	253972	256441	258911	261380	263850	266319
7	284279	287500	290721	293942	297164	300385	303606	309327	312548	315769	318990
8	296661	300917	304449	307982	311515	315048	318581	322114	325647	329180	332712
9	310683	314555	318427	322299	326172	330044	333916	337788	341660	345532	349404
10	315011	319097	323184	327271	331358	335444	339531	343618	347705	351792	355878
11	320305	324607	328908	333210	337511	341813	346114	350416	354718	361519	365821
12	324540	329050	333559	338069	342578	347088	351597	356107	361117	367626	372136
13	330982	335814	340646	345477	350309	357641	362472	367304	372136	376967	381799
14	367941	373095	378248	383402	391056	396220	401363	406517	411671	416825	421978
15	411844	420035	425725	431416	437106	442797	448488	454178	459869	465559	471250
16	426188	432416	438643	444871	451098	457326	463553	469780	476008	482235	488463
17	467958	474722	481486	488251	495015	501779	508543	515308	522072	528836	535601
18	493726	501779	509832	517884	525937	533990	542043	550095	558148	566201	574254
19	556970	566633	576296	585960	595623	605286	614949	624613	634276	643939	653602

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTEE PAR LE DECRET N° 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la boulangerie.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 12 juillet 1976, portant agrément de la convention collective nationale de la boulangerie,

Vu l'arrêté du 21 décembre 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 2 décembre 1983,

Vu l'arrêté du 8 février 1990, portant agrément de l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 30 octobre 1989,

Vu l'arrêté du 11 mars 1991, portant agrément de l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 12 février 1991,

Vu l'arrêté du 29 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à ladite convention signé le 5 novembre 1993,

Vu la convention collective nationale de la boulangerie signée le 11 mai 1976 et révisée par les avenants susvisés,

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la boulangerie, signé le 24 septembre 1996 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective susvisée.

Tunis, le 16 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**Avenant n° 5 à la convention collective nationale
de la boulangerie**

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA),

- la chambre nationale des syndicats des boulangers,

d'une part,

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT),

- la fédération générale de l'alimentation et du tourisme,

d'autre part,

Vu la convention collective nationale de la boulangerie signée le 11 mai 1976, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 12 juillet 1976 et publiée au JORT n° 47 des 16 et 20 juillet 1976,

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 2 décembre 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 21 décembre 1983, et publié au JORT n° 8 des 31 janvier et 3 février 1984,

Vu l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 30 octobre 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 8 février 1990 et publié au JORT n° 12 du 13 février 1990,

Vu l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 12 février 1991, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 11 mars 1991 et publié au JORT n° 20 des 19 et 22 mars 1991,

Vu l'avenant n° 4 à ladite convention signé le 5 novembre 1993, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 novembre 1993 et publié au J.O.R.T n° 93 du 7 décembre 1993,

Vu l'accord cadre relatif à la révision des conventions collectives, conclu le 2 avril 1996 entre l'UGTT et l'UTICA,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier - Les articles 5, 6, 8, 9, 12, 33, 42, 48 et 49 de la convention collective susvisée sont modifiés comme suit :

Art. 5. (nouveau) - Réception des représentants syndicaux.

Les représentants de l'organisation syndicale intéressée, dûment mandatés, seront sur leur demande reçus par l'employeur. Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention de son objet.

L'entrevue entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales centrales ne pourrait avoir lieu qu'en présence d'un représentant de l'organisation des employeurs.

En cas d'absence du représentant de l'organisation des employeurs, la réunion sera dûment tenue.

Art. 6. (nouveau) - Représentation du personnel dans les entreprises : commission consultative d'entreprise et délégués du personnel.

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par les dispositions du code du travail et du décret n° 95-30 du 9 janvier 1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission consultative d'entreprise et des délégués du personnel sont fixées conformément aux dispositions du décret précité et aux dispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, le syndicat de l'entreprise.

Les candidatures pour être membres à la commission sont présentées directement par les travailleurs. Le syndicat de l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats, dans ce cas l'un des deux membres représentant le personnel au bureau électoral appartient à ce syndicat.

Art. 8. (nouveau) : Nombre de production :

Les normes de production feront l'objet d'un accord au sein d'une commission technique paritaire au niveau de chaque branche d'activité ou de chaque entreprise.

Dans les boulangeries modernes et les boulangeries traditionnelles à deux fours, les normes de production sont fixées à 6 balles et demie pour huit heures de travail et pour une équipe composée d'un chef de four, d'un pétrisseur, d'un peseur et d'un passeur de planches.

Si la production dépasse 6 balles et demie, une 2ème équipe sera constituée dont la composition dépendra de la production de la boulangerie : Si la production est inférieure ou égale à 4 balles et demie l'équipe sera composée de 3 travailleurs (un chef de four, un pétrisseur et un peseur). Si la production est supérieure à 4 balles et demie sans dépasser 6 balles et demie, l'équipe technique comprendra 4 travailleurs.

Pour les boulangeries modernes et les boulangeries traditionnelles à 2 fours qui produisent 4 balles et demie et moins

durant 8 heures de travail, l'équipe technique sera composée de 3 travailleurs seulement (chef de four, pétrisseur et peseur).

une augmentation mensuelle de 6 dinars est accordée à chaque travailleur de l'équipe technique composée de 3 travailleurs, cette augmentation est intégrée dans le salaire de base.

Le 4ème travailleur dont se passera l'équipe technique dans les boulangeries modernes et les boulangeries traditionnelles à 2 fours, sera employé à la boulangerie avec maintien de ses avantages acquis, si l'employeur envisage de recruter un travailleur pour l'équipe technique, la priorité sera accordée au travailleur exclu de l'équipe technique pour le réintégrer.

Art. 9. (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

Pour le personnel administratif :

1 - Six mois pour les agents d'exécution qui sont :

- les agents administratifs de la catégorie 1 à la catégorie 5
- aide-mécanicien, aide-mécanicien auto, aide-électricien
- mécanicien, électricien, réparateur de machine.

2 - Neuf mois pour les agents de maîtrise qui sont :

- les agents administratifs des catégories 6 et 7
- chef d'équipe de production, d'entretien ou de réparation.

3 - Une année pour les cadres qui sont les agents administratifs de la catégorie 8 :

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération. Si l'essai n'est pas concluant, le candidat peut être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si le travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Pour l'équipe technique :

La période d'essai pour les travailleurs titulaires de cartes professionnelles ne dépasse pas trois mois. Au cours de cette période, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification. A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération. Si l'essai n'est pas concluant, le candidat peut être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période c'est à dire trois mois.

La période d'essai pour les travailleurs non titulaires de cartes professionnelles est de six mois. A l'issue de cette période tout engagement est confirmé par lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération. Si l'essai n'est pas concluant, le candidat peut être soumis à un deuxième et dernier essai pour une période de six mois.

Art. 12. (nouveau) : Bulletin de paie :

Lors du paiement des salaires, il est délivré à chaque travailleur un bulletin de paie conformément aux dispositions du code du travail et notamment son article 143.

Le bulletin de paie est rempli en langue arabe et devra comprendre dans son entête le nom de l'entreprise et son adresse.

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le paiement des salaires et la délivrance du bulletin de paie seront effectués la veille.

Une avance est remise au travailleur sur sa demande le 15 du mois.

Art.33 (nouveau) - Congés de maladie

Sont ajoutés à la fin de l'article les deux paragraphes suivants :

En cas d'absences répétées pour cause de maladie, l'employeur peut exiger de soumettre le travailleur à l'examen du médecin du travail.

Tout travailleur est tenu de communiquer par écrit son adresse exacte lors de son recrutement et lors de changement de celle-ci. En cas de non respect de cette procédure, l'adresse déclarée est considérée comme étant l'adresse exacte.

Art. 42 (nouveau) - Tenues de travail.

L'employeur assure l'achat de deux tenues de travail pour chaque travailleur et supporte seul les frais d'achat de ces tenues. Chaque tenue comporte un pantalon, une chemise, un couvre-chef et une paire de chaussures.

Un vestiaire est mis à la disposition des travailleurs pour y déposer leurs vêtements de travail. Les travailleurs sont tenus de porter ces vêtements durant l'accomplissement de leur travail.

La tenue de travail doit être uniforme à l'intérieur de la boulangerie.

Est considéré comme n'ayant pas octroyé les tenues de travail, l'employeur qui accorde au travailleur une indemnité compensatrice en contrepartie de sa renonciation aux tenues.

Aucun travailleur ne sera admis à effectuer son travail, avant qu'il ne porte la tenue de travail.

Art. 48 (nouveau) - Notation.

Il est attribué à chaque travailleur une fois par an une note professionnelle globale chiffrée variant de 1 à 20 exprimant le rendement, les connaissances professionnelles, l'assiduité et le comportement, suivie d'une appréciation indiquant les mérites du travailleur.

La note professionnelle est attribuée selon les quatre éléments d'appréciation suivants :

- présence : de 0 à 5
- comportement : de 0 à 5
- connaissances professionnelles : de 0 à 6
- rendement : de 0 à 4.

La note afférente à l'élément présence est calculée comme suit :

- Le travail effectif d'une durée de 2288 heures par an permet l'obtention de la note entière consacrée à la présence soit 5.

- Toute absence non justifiée et illégale entraîne l'abattement de la note comme suit :

* l'absence de 24 heures durant l'année entraîne l'abattement de la note d'un point,

* l'absence de 48 heures durant l'année entraîne l'abattement de la note de deux points,

* l'absence de 72 heures durant l'année entraîne l'abattement de la note de trois points,

* l'absence de 96 heures durant l'année entraîne l'abatement de la note à 0.

Le pouvoir de notation appartient à l'employeur qui peut le déléguer.

La note chiffrée doit être portée avant le 15 décembre de chaque année à la connaissance de l'intéressé qui peut à cette occasion et dans un délai maximum de 10 jours demander à la commission consultative d'entreprise d'intervenir auprès de l'employeur pour la révision de la note décernée.

Art. 49 (nouveau) - Prime de rendement et de gratification de fin d'année.

Les travailleurs ainsi que les représentants des organisations syndicales sont tenus d'apporter leurs concours à l'amélioration de productivité de l'entreprise. Afin d'encourager les travailleurs à contribuer à cette amélioration, une prime leur sera attribuée à la fin de l'année.

Le montant de cette prime ne peut être inférieur à l'équivalent du salaire de 7 jours ouvrables et ne peut excéder le salaire de 26 jours ouvrables. La prime est accordée suivant la note professionnelle attribuée :

- la note professionnelle de 0 à 9 : salaire de 7 jours ouvrables,
- la note professionnelle de 10 à 14 : salaire de 12 jours ouvrables,
- la note professionnelle de 15 à 17 : salaire de 18 jours ouvrables,
- la note professionnelle de 18 à 20 : salaire de 26 jours ouvrables.

Article deux - Est ajouté à la convention collective sus-visée l'article suivant :

Art. 1 bis. - Contrat de travail à durée déterminée.

1 - Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.

2 - Les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée indéterminée sont soumis pour ce qui est de la période d'essai et de la titularisation aux dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables.

3 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs,
- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail,
- le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou

pour réparer les déficiences dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise,

- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.

4 - Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements, tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai, le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.

5 - Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementés ou convention collectives aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.

Article trois - Les articles 38, 39 et 40 de la convention collective susvisée sont abrogés.

Article quatre - Les expressions "comité d'entreprise" et "commission consultative paritaire" sont remplacées par l'expression "commission consultative d'entreprise" et l'expression "comité d'hygiène et de sécurité" est remplacée par l'expression "comité de santé et de sécurité au travail" et ce dans tous les articles de la convention où figurent ces expressions.

Article cinq - Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- les grilles numéros 1, 2, 3, 4 et 5 : à compter du 1er mai 1996,
- les grilles numéros 6, 7, 8, 9, et 10 : à compter du 1er mai 1997,
- les grilles numéros 11, 12, 13, 14 et 15 : à compter du 1er mai 1998.

Article six - Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1996, sous réserve des dispositions de l'article cinq ci-dessus.

Tunis, le 24 septembre 1996.

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Générale de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : Ismaïl Sahbani
Le secrétaire Générale de la
fédération générale de l'alimentation
et du tourisme
Signé : Younes Chehidi

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'artisanat

Signé Hédi Jilani
Le président de la chambre
nationale du syndicat
de boulangerie
Signé Ahmed Mahdhaoui

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
(TOUTES LES BOULANGERIES)
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1996**

N°1

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE													
1	195,263	202,459	203,665	204,871	206,077	207,283	208,489	209,695	210,901	212,107	213,313	214,519	215,725
2	203,173	204,456	205,739	207,022	208,305	209,588	210,871	212,154	213,437	214,720	216,003	217,286	218,569
3	211,173	212,656	214,139	215,622	217,105	218,588	220,071	221,554	223,037	224,520	226,003	227,486	228,969
4	213,235	214,755	216,275	217,795	219,315	220,835	222,355	223,875	225,395	226,915	228,435	229,955	231,475
5	215,735	217,335	218,935	220,535	222,135	223,735	225,335	226,935	228,535	230,135	231,735	233,335	234,935
6	228,735	230,855	232,975	237,795	239,715	241,835	243,955	246,075	248,195	250,315	252,435	254,555	256,675
7	251,735	254,655	257,575	260,495	263,415	266,335	271,755	274,675	277,595	280,515	283,435	286,355	289,275
8	286,235	290,435	294,635	301,335	305,535	309,735	313,935	318,135	322,335	326,535	330,735	334,935	339,135

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT UN SEUL FOUR
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1996**

N°2

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE													
PASSEUR DE	HORAIRE	0,987	0,993	0,999	1,005	1,011	1,017	1,023	1,029	1,035	1,041	1,047	1,053
PLANCHES	MENSUEL	205,296	206,544	207,792	209,040	210,288	211,536	212,784	214,032	215,280	216,528	217,776	219,024
PESEUR	HORAIRE	1,017	1,024	1,031	1,038	1,045	1,052	1,059	1,066	1,073	1,080	1,087	1,094
	MENSUEL	211,536	212,992	214,448	215,904	217,360	218,816	220,272	221,728	223,184	224,640	226,096	227,552
PETRISSEUR	HORAIRE	1,039	1,047	1,055	1,063	1,071	1,079	1,087	1,095	1,103	1,111	1,119	1,127
	MENSUEL	216,112	217,776	219,440	221,104	222,768	224,432	226,096	227,760	229,424	231,088	232,752	234,416
CHEF DE	HORAIRE	1,055	1,063	1,072	1,080	1,089	1,097	1,106	1,114	1,123	1,131	1,140	1,148
FOUR	MENSUEL	219,440	221,104	222,768	224,432	226,096	227,760	229,424	231,088	232,752	234,416	236,080	237,744

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET N° 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES MODERNES ET DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT DEUX FOURS
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1996**

(EQUIPE COMPOSEE DE 4 OUVRIERS)

N°3

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE													
PASSEUR DE	HORAIRE	1,092	1,098	1,104	1,110	1,116	1,122	1,128	1,134	1,140	1,146	1,152	1,158
PLANCHES	MENSUEL	227,136	228,384	229,632	230,880	232,128	233,376	234,624	235,872	237,120	238,368	239,616	240,864
PESEUR	HORAIRE	1,129	1,136	1,143	1,150	1,157	1,164	1,171	1,178	1,185	1,192	1,199	1,206
	MENSUEL	234,832	236,288	237,744	239,200	240,656	242,112	243,568	245,024	246,480	247,936	249,392	250,848
PETRISSEUR	HORAIRE	1,157	1,165	1,173	1,181	1,189	1,197	1,205	1,213	1,221	1,229	1,237	1,245
	MENSUEL	240,656	242,320	243,984	245,648	247,312	248,976	250,640	252,304	253,968	255,632	257,296	258,960
CHEF DE	HORAIRE	1,176	1,185	1,193	1,202	1,210	1,219	1,227	1,236	1,244	1,253	1,261	1,270
FOUR	MENSUEL	244,608	246,480	248,352	250,224	252,096	253,968	255,840	257,712	259,584	261,456	263,328	265,200

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET N° 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES MODERNES ET DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT DEUX FOURS
(EQUIPE COMPOSEE DE 3 OUVRIERS)
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1996**

N° 4

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
PESEUR	HORAIRE	1,158	1,165	1,172	1,179	1,186	1,193	1,200	1,207	1,214	1,221	1,228	1,235	1,242
	MENSUEL	240,864	242,320	243,776	245,232	246,688	248,144	249,600	251,056	252,512	253,968	255,424	256,880	258,336
PETRISSEUR	HORAIRE	1,186	1,194	1,202	1,210	1,218	1,226	1,234	1,242	1,250	1,258	1,266	1,274	1,282
	MENSUEL	246,688	248,352	250,016	251,680	253,344	255,008	256,672	258,336	260,000	261,664	263,328	264,992	266,656
CHEF DE FOUR	HORAIRE	1,205	1,214	1,222	1,231	1,239	1,248	1,256	1,265	1,273	1,282	1,290	1,299	1,307
	MENSUEL	250,640	252,512	254,176	256,048	257,712	259,584	261,248	263,120	264,784	266,656	268,320	270,192	271,856

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES INDUSTRIELLES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/05/1996**

N° 5

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
1	HORAIRE	0,909	0,915	0,921	0,927	0,933	0,939	0,945	0,951	0,957	0,963	0,969	0,975	0,981
	MENSUEL	189,072	190,320	191,568	192,816	194,064	195,312	196,560	197,808	199,056	200,304	201,552	202,800	204,048
2	HORAIRE	1,073	1,080	1,087	1,094	1,101	1,108	1,115	1,122	1,129	1,136	1,143	1,150	1,157
	MENSUEL	223,184	224,640	226,096	227,552	229,008	230,464	231,920	233,376	234,832	236,288	237,744	239,200	240,656
3	HORAIRE	1,098	1,106	1,114	1,122	1,130	1,138	1,146	1,154	1,162	1,170	1,178	1,186	1,194
	MENSUEL	228,384	230,048	231,712	233,376	235,040	236,704	238,368	240,032	241,696	243,360	245,024	246,688	248,352
4	HORAIRE	1,115	1,124	1,133	1,142	1,151	1,160	1,169	1,178	1,187	1,196	1,205	1,214	1,223
	MENSUEL	231,920	233,792	235,664	237,536	239,408	241,280	243,152	245,024	246,896	248,768	250,640	252,512	254,384
5	HORAIRE	1,132	1,142	1,152	1,162	1,172	1,182	1,192	1,202	1,212	1,222	1,232	1,242	1,252
	MENSUEL	235,456	237,536	239,616	241,696	243,776	245,856	247,936	250,016	252,096	254,176	256,256	258,336	260,416

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
(TOUTES LES BOULANGERIES)
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1997**

N° 6

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'EC		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
1		208,263	215,459	216,665	217,871	219,077	220,283	221,489	222,695	223,901	225,107	226,313	227,519	228,725
2		216,173	217,456	218,739	220,022	221,305	222,588	223,871	225,154	226,437	227,720	229,003	230,286	231,569
3		224,173	225,656	227,139	228,622	230,105	231,588	233,071	234,554	236,037	237,520	239,003	240,486	241,969
4		226,235	227,755	229,275	230,795	232,315	233,835	235,355	236,875	238,395	239,915	241,435	242,955	244,475
5		228,735	230,335	231,935	233,535	235,135	236,735	238,335	239,935	241,535	243,135	244,735	246,335	247,935
6		241,735	243,855	245,975	250,795	252,715	254,835	256,955	259,075	261,195	263,315	265,435	267,555	269,675
7		264,735	267,655	270,575	273,495	276,415	281,835	284,755	287,675	290,595	293,515	296,435	299,355	302,275
8		299,235	303,435	307,635	314,335	318,535	322,735	326,935	331,135	335,335	339,535	343,735	347,935	352,135

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT UN SEUL FOUR
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1997**

N° 7

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
PASSEUR DE	HORAIRE	1,050	1,056	1,062	1,068	1,074	1,080	1,086	1,092	1,098	1,104	1,110	1,116	1,122
PLANCHES	MENSUEL	218,400	219,648	220,896	222,144	223,392	224,640	225,888	227,136	228,384	229,632	230,880	232,128	233,376
PESEUR	HORAIRE	1,080	1,087	1,094	1,101	1,108	1,115	1,122	1,129	1,136	1,143	1,150	1,157	1,164
	MENSUEL	224,640	226,096	227,552	229,008	230,464	231,920	233,376	234,832	236,288	237,744	239,200	240,656	242,112
PETRISSEUR	HORAIRE	1,102	1,110	1,118	1,126	1,134	1,142	1,150	1,158	1,166	1,174	1,182	1,190	1,198
	MENSUEL	229,216	230,880	232,544	234,208	235,872	237,536	239,200	240,864	242,528	244,192	245,856	247,520	249,184
CHEF DE	HORAIRE	1,118	1,126	1,135	1,143	1,152	1,160	1,169	1,177	1,186	1,194	1,203	1,211	1,220
FOUR	MENSUEL	232,544	234,208	236,080	237,744	239,616	241,280	243,152	244,816	246,688	248,352	250,224	251,888	253,760

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES MODERNES ET DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT DEUX FOURS
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1997**

(EQUIPE COMPOSEE DE 4 OUVRIERS)

N° 8

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
PASSEUR DE	HORAIRE	1,155	1,161	1,167	1,173	1,179	1,185	1,191	1,197	1,203	1,209	1,215	1,221	1,227
PLANCHES	MENSUEL	240,240	241,488	242,736	243,984	245,232	246,480	247,728	248,976	250,224	251,472	252,720	253,968	255,216
PESEUR	HORAIRE	1,192	1,199	1,206	1,213	1,220	1,227	1,234	1,241	1,248	1,255	1,262	1,269	1,276
	MENSUEL	247,936	249,392	250,848	252,304	253,760	255,216	256,672	258,128	259,584	261,040	262,496	263,952	265,408
PETRISSEUR	HORAIRE	1,220	1,228	1,236	1,244	1,252	1,260	1,268	1,276	1,284	1,292	1,300	1,308	1,316
	MENSUEL	253,760	255,424	257,088	258,752	260,416	262,080	263,744	265,408	267,072	268,736	270,400	272,064	273,728
CHEF DE	HORAIRE	1,239	1,248	1,256	1,265	1,273	1,282	1,290	1,299	1,307	1,316	1,324	1,333	1,341
FOUR	MENSUEL	257,712	259,584	261,248	263,120	264,784	266,656	268,320	270,192	271,856	273,728	275,392	277,264	278,928

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES MODERNES ET DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT DEUX FOURS
(EQUIPE COMPOSEE DE 3 OUVRIERS)**

APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1997

N° 9

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
PESEUR	HORAIRE	1,221	1,228	1,235	1,242	1,249	1,256	1,263	1,270	1,277	1,284	1,291	1,298	1,305
	MENSUEL	253,968	255,424	256,880	258,336	259,792	261,248	262,704	264,160	265,616	267,072	268,528	269,984	271,440
PETRISSEUR	HORAIRE	1,249	1,257	1,265	1,273	1,281	1,289	1,297	1,305	1,313	1,321	1,329	1,337	1,345
	MENSUEL	259,792	261,456	263,120	264,784	266,448	268,112	269,776	271,440	273,104	274,768	276,432	278,096	279,760
CHEF DE	HORAIRE	1,268	1,277	1,285	1,294	1,302	1,311	1,319	1,328	1,336	1,345	1,353	1,362	1,370
FOUR	MENSUEL	263,744	265,616	267,280	269,152	270,816	272,688	274,352	276,224	277,888	279,760	281,424	283,296	284,960

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES INDUSTRIELLES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/05/1997**

N° 10

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
1	HORAIRE	0,972	0,978	0,984	0,990	0,996	1,002	1,008	1,014	1,020	1,026	1,032	1,038	1,044
	MENSUEL	202,176	203,424	204,672	205,920	207,168	208,416	209,664	210,912	212,160	213,408	214,656	215,904	217,152
2	HORAIRE	1,136	1,143	1,150	1,157	1,164	1,171	1,178	1,185	1,192	1,199	1,206	1,213	1,220
	MENSUEL	236,288	237,744	239,200	240,656	242,112	243,568	245,024	246,480	247,936	249,392	250,848	252,304	253,760
3	HORAIRE	1,161	1,169	1,177	1,185	1,193	1,201	1,209	1,217	1,225	1,233	1,241	1,249	1,257
	MENSUEL	241,488	243,152	244,816	246,480	248,144	249,808	251,472	253,136	254,800	256,464	258,128	259,792	261,456
4	HORAIRE	1,178	1,187	1,196	1,205	1,214	1,223	1,232	1,241	1,250	1,259	1,268	1,277	1,286
	MENSUEL	245,024	246,896	248,768	250,640	252,512	254,384	256,256	258,128	260,000	261,872	263,744	265,616	267,488
5	HORAIRE	1,195	1,205	1,215	1,225	1,235	1,245	1,255	1,265	1,275	1,285	1,295	1,305	1,315
	MENSUEL	248,560	250,640	252,720	254,800	256,880	258,960	261,040	263,120	265,200	267,280	269,360	271,440	273,520

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRAT IF
(TOUTES LES BOULANGERIES)
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1998**

N° 11

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'EC		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
1		220,263	227,459	228,665	229,871	231,077	232,283	233,489	234,695	235,901	237,107	238,313	239,519	240,725
2		228,173	229,456	230,739	232,022	233,305	234,588	235,871	237,154	238,437	239,720	241,003	242,286	243,569
3		236,173	237,656	239,139	240,622	242,105	243,588	245,071	246,554	248,037	249,520	251,003	252,486	253,969
4		238,235	239,755	241,275	242,795	244,315	245,835	247,355	248,875	250,395	251,915	253,435	254,955	256,475
5		240,735	242,335	243,935	245,535	247,135	248,735	250,335	251,935	253,535	255,135	256,735	260,835	262,435
6		253,735	255,855	257,975	262,795	264,715	266,835	268,955	271,075	273,195	275,315	277,435	279,555	281,675
7		276,735	279,655	282,575	285,495	288,415	293,835	296,755	299,675	302,595	305,515	308,435	311,355	314,275
8		311,235	315,435	319,635	326,335	330,535	334,735	338,935	343,135	347,335	351,535	355,735	359,935	364,135

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT UN SEUL FOUR
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1998**

N° 12

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
PASSEUR DE	HORAIRE	1,108	1,114	1,120	1,126	1,132	1,138	1,144	1,150	1,156	1,162	1,168	1,174	1,180
PLANCHES	MENSUEL	230,464	231,712	232,960	234,208	235,456	236,704	237,952	239,200	240,448	241,696	242,944	244,192	245,440
PESEUR	HORAIRE	1,138	1,145	1,152	1,159	1,166	1,173	1,180	1,187	1,194	1,201	1,208	1,215	1,222
	MENSUEL	236,704	238,160	239,616	241,072	242,528	243,984	245,440	246,896	248,352	249,808	251,264	252,720	254,176
PETRISSEUR	HORAIRE	1,160	1,168	1,176	1,184	1,192	1,200	1,208	1,216	1,224	1,232	1,240	1,248	1,256
	MENSUEL	241,280	242,944	244,608	246,272	247,936	249,600	251,264	252,928	254,592	256,256	257,920	259,584	261,248
CHEF DE	HORAIRE	1,176	1,184	1,193	1,201	1,210	1,218	1,227	1,235	1,244	1,252	1,261	1,269	1,278
FOUR	MENSUEL	244,608	246,272	248,144	249,808	251,680	253,344	255,216	256,880	258,752	260,416	262,288	263,952	265,824

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES MODERNES ET DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT DEUX FOURS
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1998**

(EQUIPE COMPOSEE DE 4 OUVRIERS)

N° 13

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
PASSEUR DE	HORAIRE	1,213	1,219	1,225	1,231	1,237	1,243	1,249	1,255	1,261	1,267	1,273	1,279	1,285
PLANCHES	MENSUEL	252,304	253,552	254,800	256,048	257,296	258,544	259,792	261,040	262,288	263,536	264,784	266,032	267,280
PESEUR	HORAIRE	1,250	1,257	1,264	1,271	1,278	1,285	1,292	1,299	1,306	1,313	1,320	1,327	1,334
	MENSUEL	260,000	261,456	262,912	264,368	265,824	267,280	268,736	270,192	271,648	273,104	274,560	276,016	277,472
PETRISSEUR	HORAIRE	1,278	1,286	1,294	1,302	1,310	1,318	1,326	1,334	1,342	1,350	1,358	1,366	1,374
	MENSUEL	265,824	267,488	269,152	270,816	272,480	274,144	275,808	277,472	279,136	280,800	282,464	284,128	285,792
CHEF DE	HORAIRE	1,297	1,306	1,314	1,323	1,331	1,340	1,348	1,357	1,365	1,374	1,382	1,391	1,399
FOUR	MENSUEL	269,776	271,648	273,520	275,392	277,264	279,136	281,008	282,880	284,752	286,624	288,496	290,368	292,240

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES MODERNES ET DES BOULANGERIES TRADITIONNELLES AYANT DEUX FOURS
(EQUIPE COMPOSEE DE 3 OUVRIERS)**

APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1998

N° 14

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
PESEUR	HORAIRE	1,279	1,286	1,293	1,300	1,307	1,314	1,321	1,328	1,335	1,342	1,349	1,356	1,363
	MENSUEL	266,032	267,488	268,944	270,400	271,856	273,312	274,768	276,224	277,680	279,136	280,592	282,048	283,504
PETRISSEUR	HORAIRE	1,307	1,315	1,323	1,331	1,339	1,347	1,355	1,363	1,371	1,379	1,387	1,395	1,403
	MENSUEL	271,856	273,520	275,184	276,848	278,512	280,176	281,840	283,504	285,168	286,832	288,496	290,160	291,824
CHEF DE	HORAIRE	1,326	1,335	1,343	1,352	1,360	1,369	1,377	1,386	1,394	1,403	1,411	1,420	1,428
FOUR	MENSUEL	275,808	277,680	279,552	281,424	283,296	285,168	287,040	288,912	290,784	292,656	294,528	296,400	298,272

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES BOULANGERIES INDUSTRIELLES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/05/1998**

N° 15

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE L'ECHELON		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CATEGORIE														
1	HORAIRE	1,030	1,036	1,042	1,048	1,054	1,060	1,066	1,072	1,078	1,084	1,090	1,096	1,102
	MENSUEL	214,240	215,488	216,736	217,984	219,232	220,480	221,728	222,976	224,224	225,472	226,720	227,968	229,216
2	HORAIRE	1,194	1,201	1,208	1,215	1,222	1,229	1,236	1,243	1,250	1,257	1,264	1,271	1,278
	MENSUEL	248,352	249,808	251,264	252,720	254,176	255,632	257,088	258,544	260,000	261,456	262,912	264,368	265,824
3	HORAIRE	1,219	1,227	1,235	1,243	1,251	1,259	1,267	1,275	1,283	1,291	1,299	1,307	1,315
	MENSUEL	253,552	255,216	256,880	258,544	260,208	261,872	263,536	265,200	266,864	268,528	270,192	271,856	273,520
4	HORAIRE	1,236	1,245	1,254	1,263	1,272	1,281	1,290	1,299	1,308	1,317	1,326	1,335	1,344
	MENSUEL	257,088	258,960	260,832	262,704	264,576	266,448	268,320	270,192	272,064	273,936	275,808	277,680	279,552
5	HORAIRE	1,253	1,263	1,273	1,283	1,293	1,303	1,313	1,323	1,333	1,343	1,353	1,363	1,373
	MENSUEL	260,624	262,704	264,784	266,864	268,944	271,024	273,104	275,184	277,264	279,344	281,424	283,504	285,584

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 96-1933 du 16 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Bennour magistrat du 2ème grade est nommé commissaire général au sport à compter du 30 août 1996.

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1934 du 16 octobre 1996.

Monsieur Naceur Gharbi, est nommé directeur général de l'agence Tunisienne de coopération technique, et ce à partir du 12 septembre 1996.

Par arrêté du Premier ministre du 16 octobre 1996.

Monsieur Naceur El Gharbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence tunisienne de coopération technique, et ce, en remplacement de Monsieur Amor Latiri, à compter du 12 septembre 1996.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1936 du 16 octobre 1996.

Monsieur Chouchane Mahmoud, administrateur conseiller de la santé publique, est nommé directeur général du centre de maternité et de néonatalogie de Tunis.

Par décret n° 96-1937 du 16 octobre 1996.

Monsieur Oueslati Rezig, conseiller des services publics est nommé directeur général de l'institut national de neurologie.

Par décret n° 96-1938 du 16 octobre 1996.

Monsieur Ben Cheikh Salem, est nommé directeur général de l'hôpital la Rabta de Tunis.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 96-1940 du 16 octobre 1996.

Monsieur Hamdane Ben Othmane, est nommé président directeur général du centre de promotion des exportations, à compter du 27 août 1996.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1941 du 16 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Faker, ingénieur en chef, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'industrie.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 16 octobre 1996.

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique de la chimie :

- Monsieur Mongi Jlaïel : représentant du ministère de l'industrie,
- Madame Amna El Gharbi : représentant du ministère des finances,
- Madame Sonia Ayachi : représentant du ministère de développement économique,
- Monsieur Slim Zarrouk : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Tarek Cherif : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Habib Louhichi : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Lotfi Hamrouni : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Noureddine Turki : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Amor Hellara : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Ali Slama : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;
- Monsieur Mohamed Hedi Ghedira : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Mohamed Néjib Mabrouk : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 16 octobre 1996.

Monsieur Amor Latiri, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie franco-Tunisienne de pétrole, et ce, en remplacement de Monsieur Abderrahmène Tlili.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 16 octobre 1996.

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique de l'emballage et de conditionnement :

- Monsieur Mohamed Sahbi Fessi : représentant du ministère de l'industrie,
- Monsieur Mohamed Salah Ayari : représentant du ministère des finances,
- madame Sonia Ayachi : représentant du ministère de développement économique,
- Monsieur Ridha Jaïbi : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Rachid Chatti : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Habib Bahri : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Néjib Ben Debba : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Slim Zarrouk : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Hédi Zghal : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Noureddine Turki : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Mohamed Siala : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Raouf Jaïet : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 96-1942 du 16 octobre 1996.

Monsieur Sami Cherif, est nommé directeur général de l'institut d'économie quantitative "Ali Bach Hamba", (ministère du développement économique), à compter du 1er septembre 1996.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.